

PARECER DO COMITÊ JURÍDICO ESTRATÉGICO

Cliente: Júlio Pereira Marcos Caso STJ: HC 1.116.750/RJ (6ª Turma) Data: 29/08/2026

O MAGISTRADO SIMULADOR (MINISTRO CÉTICO)

Filtro de Admissibilidade & Barreiras

"O MPF alegou suposta fuga e periculosidade. Contudo, o paciente impetrou HC preventivo antes do cumprimento e o mandado não constava regularmente no BNMP. Além disso, a segregação cautelar ultrapassa **90 dias sem realização da AIJ no feito desmembrado (Art. 400, CPP)**. Se a defesa focar no **excesso de prazo e na isonomia do Art. 580 do CPP** com o corréu Matheus, a concessão da ordem tem alta viabilidade."

O ESTRATEGISTA DE CORTES SUPERIORES (STJ / STF)

Tese de Soltura & Art. 580 CPP

"Nossa melhor janela no STJ reside no **Art. 580 do CPP**: o corréu Matheus obteve revogação da preventiva pela ausência de contemporaneidade e apreensão direta. Júlio encontra-se em situação idêntica (zero drogas apreendidas). Incidência expressa da jurisprudência consolidada no **STJ HC 568.211/SP** e votos do Min. Sebastião Reis Júnior e Min. Og Fernandes."

O AUDITOR DE NULIDADES & CADEIA DE CUSTÓDIA

Nulidades Processuais (Art. 564 CPP)

"Três nulidades absolutas mapeadas: **1. Ausência de Laudo de Confronto Vocálico (STJ HC 512.278/SP)** nas interceptações; **2. Descaracterização do Art. 35** com confissão do próprio Delegado Dr. Nelson Esquiba em juízo de que Júlio não exercia gerência nem vínculo permanente; **3. Quebra de cadeia de custódia (Art. 158-A, CPP)** das mídias digitais."

O ESPECIALISTA EM DOSIMETRIA & EXECUÇÃO

Homogeneidade Cautelar & Detração

"Com a absolvição do Art. 35 e a aplicação do **Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º - redução de 2/3)**, a pena final é projetada em **1 ano e 8 meses em REGIME ABERTO com substituição por PRD**. Manter a prisão preventiva viola o Princípio da Homogeneidade, pois a cautelar tornou-se infinitamente mais severa que o provimento condenatório final."

CONSENSO DA BANCA & BOLETA DE AÇÃO PROCESSUAL

Probabilidade de Êxito: 75% a 85%

Veredito: OFENSIVA IMEDIATA EM DUAS FRENTES (STJ & 1ª INSTÂNCIA)

- Frente 1 (STJ - HC 1.116.750):** Despacho presencial/virtual de Memoriais Executivos de 2 páginas na assessoria do Relator Min. Og Fernandes priorizando o Art. 580 do CPP e o excesso de prazo.
- Frente 2 (1ª Vara de Búzios):** Protocolo de pedido de relaxamento de prisão preventiva por excesso de prazo injustificado na instrução criminal (Art. 400 do CPP c/c Art. 5º, LXXVIII da CF).
- Frente 3 (Precedente Vinculante):** Juntada de certidão de soltura do corréu Matheus para preclusão lógica do debate acusatório.